The Japanese Business Association
of Ho Chi Minh City

#1407, Sun Wah Tower
115 Nguyen Hue Str., Dist.1
Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: 84-8-3821 9369
Fax: 84-8-3821 9370

Email: info@jbahvn.org
Web: www.jbah.info.vn

2016 年 8 月 23 日

文書番号：07/2016JBAH

宛先: ベトナム社会主義共和国
財務省

ホーチミン日本商工会

ホーチミン日本商工会の年会費に関する課税の取扱いの問題について

平素よりホーチミン日本商工会（ＪＢＡＨ）の活動にご理解・ご支援を賜り誠にありがとうございます。本会ホーチミン市および南部ベトナムにおける日系企業を代表いたしまして、財務省様より本会への会員企業からの年会費支払いに関する課税の取扱いの問題を解決賜りたく以下のとおり何卒よろしくお願い申し上げます。

問題の概要

1. 法人税計算時の年会費の損金算入について

- 本会は会員相互の親睦と協力、及び情報の交換と共有、日本・ベトナム両国の経済発展への寄与・文化交流の促進、そして、会員企業の商工活動の支援を目的としており、会員各自も積極的に活動を行っております。また、投資促進や税制、労働・雇用などの問題について適宜セミナーを開催し、新設法令などの情報交換や意見聴取を行っているほか、ベトナムの投資環境改善を目的として、ベトナム政府への各種提言・要望活動も行っています。商工会活動を通じて、会員企業は販売先や顧客との関係を広げ、生産活動や貿易活動を拡大することを目的としております。会員は、商工会活動を維持するため、年会費を支払っており、この年会費は商工会の活動に使用されます。

- ホーチミン日本商工会は、物品販売やサービス提供会社には該当しないため、物品販売やサービス提供に対するインボイスの規定である Circular 39/2014/TT-BTC に基づき VAT インボイスを発行しておりません。
また、本会は Circular 39/2014/TT-BTC の第 11 条に規定されている税務当局からインボイスを購入する対象範囲に該当しておりません。

  従いまして、会員が年会費を支払う際は、企業が記録保管又は税務申告を実施するために、本会は押印済領収書を発行しております。本会が発行した領収書は財務省の規定に従った領収書となっております。

- 法人税の計算における損金算入費用及び損金不算入費用の規定である 2014 年 6 月 18 日付 Circular 78/2014/TT-BTC の第 6 条第 1 項によりますと、

“第 6 条　課税所得計算上の損金算入費用及び損金不算入費用
1. 同条第 2 項に規定されている特定の費用を除き、以下の条件を満たす場合、税務上全額損金として計上できます：
a) 会社の生産、販売活動に関連して発生した実際の費用である。
b) 法律が要求する請求書及び証憑を添付した費用である。.
c) 20 百万ドン以上（付加価値税を含む）の製品及びサービスに対して現金以外の方法で支払う場合、取引に関する証憑が必要である。
……..

年会費は会社の事業活動に関連して発生した費用であり、また商工会からの領収書は財務省の規則に従ったもので、年会費の支払いに対して十分な証憑を入手しています。

また、2014 年 6 月 18 日付 Cicular 78/2014/TT-BTC の第 6 条第 2 項の 2.14 によりますと、以下の記載があります。

“第 6 条　課税所得計算上の損金算入費用及び損金不算入費用
….
2. 課税所得計算上の損金不算入費用：
……
2.14. 各種団体（法律上、適切に設立された団体）に対する寄付金のうち、団体の定めた上限を超える金額。
……

年会費の額は本会の規定に記載されています。この為、上記の財務省の規則によりますと、年会費は本会に規定される金額を超えない限り、当該年会費は税務上、損金算入可能であると考えられます。

上記勘案、ベトナムの法律に従い、会員の皆様に適切な回答を提供するため、上記の規則を考慮の上、ご見解を賜りますようお願い申し上げます。

2. 年会費に関する個人所得税の課税の取扱いについて

▶ また、会員は、本会の会員になりますと、この年会費が、ベトナムにて勤務している日本人従業員の個人所得税の計算における課税所得となってしまうという懸念も有しております。

本会の会員になることより、会員企業は、その日本人従業員を商工会の活動に参加させ、企業の代表として、各会員との経験の共有や意見交換をおこなうことで、会員企業が有する問題点を解決することを目的としております。商工会の活動に参加した後、日本人従業員は、商工会の活動を通して入手した投資、貿易、事業環境や政府の金融、税務に関する規定等の情報を各会員企業の経営者に報告を致します。これにより、会員企業の経営・管理体制が円滑化することを目的としております。従いまして、商工会への参加は、会員の事業活動を支援する目的であり、企業の代表として商工会の活動に参加することは、会社の業務の一環となっております。

そのため、商工会活動への参加は、以下の個人所得税のガイダンスである 2013 年 8 月 15 日付 Circular 111/2013/TT-BTC 第 2 条第 2.3 項に規定されている個人的な目的や利

益を得る目的としていないことは明らかです。これは、日系企業の独特な文化的背景における協力関係によるものであり、日系企業におけるビジネス上の重要な要素となっています。

従って、財務省の規定に基づきまして、ホーチミン日本商工会に支払われる年会費は会員企業の日本人従業員の課税所得の対象外となると考えております。

ホーチミン商工会からの要望

ホーチミン日本商工会会員の皆様に適切な回答を提供するために、上記の規則を考慮の上、我々の見解に対するご意見を賜りますようお願い申し上げます。我々の見解を要約しますと、以下の通りとなります。

1. 年会費は、法人税の計算上、損金算入費用として認められる。
2. 商工会より発行した押印済領収書は法人税上の証憑として認められる。
3. 年会費は個人所得税上、課税所得対象外である。

ご参考といたしまして、本会の領収書を添付いたします。

ご回答賜りますようお願い申し上げます。

ホーチミン日本商工会
金融・税務・通関委員長　小野瀬 貴久



The Japanese Business Association
of Ho Chi Minh City

#1407, Sun Wah Tower
115 Nguyen Hue Str., Dist.1
Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: 84-8-3821 9369
Fax: 84-8-3821 9370

Email: info@jbahvn.org
Web: www.jbah.info.vn

SAMPLE

Jul 15th, 2016

PHIẾU THU
(Receipt)

Tên công ty (Company name): JBAH

Số tiền (Amount): VND 17,394,000

Bằng chữ (In words):
Mười bảy triệu ba trăm chín mươi bốn ngàn đồng chẵn.
Seventeen million three hundred ninety-four thousand dongs only.

Về khoản (Re): Phí hội viên niên độ 2016
Membership fee of fiscal year 2016

Ngày nhận (Date): 30/6/2016

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại TP.HCM
(The Japanese Business Association of HCMC)

OBAYASHI ISAO
Tổng thư ký
Secretary General